



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/91/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת על רישום מקרקעין ציפי
קוינט שילוני**

מחפוד כוכבה
באמצעות ב"כ: עו"ד עליזה לוין
הרצל 182, רחובות

התובעת

נגד

3 גטהון אימר
4 גטהון יסמין ישימט

הנתבעים

באמצעות ב"כ: עו"ד שלום פינחס וייס
ברגמן 2, רחובות

פסק דין

**עניינה של התביעה בדרישת התובעת למתן צו אשר ימנע מן הנתבעים להפריע להם לחנות בחניה
שעל פי הנטען שייכת להם.**

רקע והשתלשלות ההליך

1. ענייננו בבית המשותף ברחוב אבן עזרא 18 ברחובות הידוע כגוש 3697 חלקה 233 (להלן - **הבית המשותף** או **הבית**). הבית נרשם בפנקס הבתים המשותפים ביום 1.2.76. התובעת, כך על-פי מסמכי רישום הבית המשותף, היא בעלת הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 7 שלה צמודה חניה המסומנת בתשריט הבית המשותף באות ג' וצבועה בצבע צהוב. הנתבעים הם בעלי הזכויות בדירה הידועה כחלקת משנה 12 לה צמודה חניה המסומנת בתשריט הבית המשותף באות ד' וצבועה בצבע חום. בהתאם למסמכי רישום הבית המשותף המדובר בחניות סמוכות שרוחב כל אחת מהן 2.5 מ' ושטחה של כל אחת 12.5 מ"ר. התביעה היא למתן צו אשר יורה לנתבעים להימנע מכל הפרעה לשימוש התובעים בחניה הצמודה לדירתם ולרישום הערה בדבר אי התאמה לגבי תיאור החניה הצמודה לדירת הנתבעים בפנקסי המקרקעין. בתוך כך מבוקש להורות לנתבעים להימנע מלפגוע במוט ובשרשרת שהוצבו על ידי התובעים בשטח החניה בבעלותם.

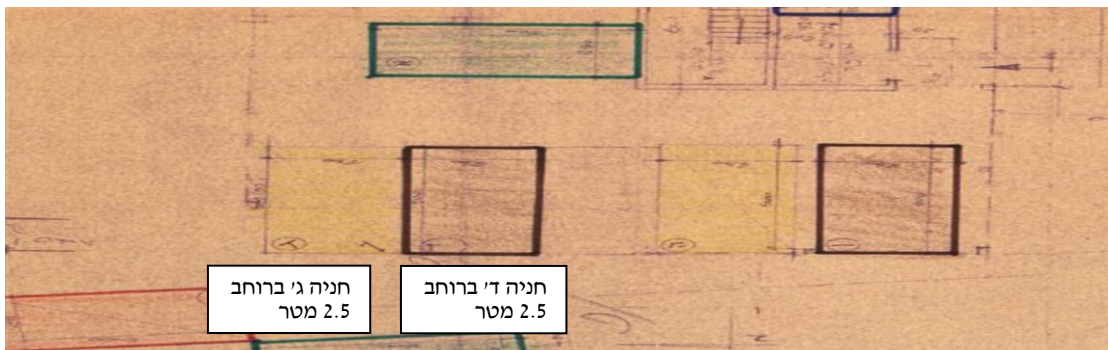


מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/91/2014

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

2. למען שלמות התמונה יצוין כי כתב התביעה הוגש לכתחילה על ידי התובעת ומר מחפוד נחמיה ז"ל אשר נפטר במהלך ניהול ההליך (להלן ביחד – **התובעים**) נגד פקדו טמפטו ודומבלו (להלן – **פקדו**) אשר בתורם הגישו תביעה דומה נגד התובעים בתיק 3/177/14. לאור הודעת התובעים מיום 4.11.18 לפיה מכרו פקדו את זכויותיהם בחלקת משנה 12 לנתבעים הוריתי בהחלטתי מיום 6.11.18 על תיקון כתב התביעה וצירופם של האחרונים כנתבעים להליך. מטעם זה אף נעתרתי לבקשת פקדו לסילוק התביעה נגדם ובמסגרת החלטתי מיום 16.5.19 נמחקו פקדו מכתב התביעה. בהתאם נמחקה התביעה שהוגשה על ידם (החלטה מיום 28.3.19).
3. עוד יצוין כי תביעה זו התנהלה בתחילה בפני כב' המפקחת הבכירה תמר פריאנטה במסגרת החלטתה מיום 4.10.18 הועברה תביעה זו להמשך בירורה בפניי וזאת בעקבות אילוצים ארגוניים.
4. כפי שיפורט בהרחבה בהמשך, סלע המחלוקת בין הצדדים נוגע לאי התאמה בין הנתונים המופיעים בפנקסי המקרקעין לגבי חנניות הצמודות לדירותיהם לבין מצב הדברים בשטח. כאמור, בעוד שעל פי מסמכי הרישום המדובר בחניות שרוחב כל אחת מהן 2.5 מ' ושטחה של כל אחת 12.5 מ"ר, מן הראיות שהובאו בפניי עולה כי חניות אלה תחומות בין עמודי התמך של הבית באופן שאינו מותיר מקום לשתי חניות בסדר גודל זה. להלן יובא החלק הרלוונטי מתוך תשריט הבית המשותף וכן תמונה להמחשת מצב הדברים בשטח:





מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/91/2014

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין



5. על רקע נסיבות אלה התנהלו בעבר מספר הליכים משפטיים בין התובעים לבין הבעלים הקודמים בחלקת משנה 12 יהודה ושושנה טאפירו (להלן – **טאפירו**). להלן אתייחס להליכים הרלוונטיים לענייננו.

6. בשנת 1987 הגישו טאפירו המרצת פתיחה לבית המשפט המחוזי בתל אביב ובה עתרו לתיקון צו רישום הבית המשותף כך שהחניה המסומנת בתשריט באות ג' תוצמד לדירתם ואילו החניה המסומנת באות ד' תוצמד לדירת התובעים (ה"פ 1175/87). טאפירו טענו לטעות שנפלה בעת רישום הצו בצינם כי חניה ד' אינה תקנית והכניסה אליה כמעט בלתי אפשרית (העתק המרצת הפתיחה צורף כנספח 4 לתצהיר עדות ראשית מטעם נחמיה מחפוד ז"ל).

7. בין לבין, ביום 17.8.87 עתרו התובעים למפקח על רישום מקרקעין רחובות יצחק שמעוני בבקשה כי יצווה על טאפירו להימנע מלהפריע לכניסה לחניה ג' הצמודה לדירתם (תיק 28/87). הליך זה הותלה על פי הסכמת הצדדים עד להכרעת בית המשפט המחוזי בהמרצת הפתיחה שהוגשה מטעם טאפירו אלא שטאפירו חזרו בהם מהמרצת הפתיחה אותה הגישו והיא נמחקה לבקשתם ביום 9.11.89 ללא הכרעה לגופם של דברים (הבקשה, החלטת המפקח מיום 29.11.87 והחלטת בית המשפט המחוזי מיום 9.11.89 צורפו כנספחים 4, 6 ו-5 לתצהיר עדות ראשית מטעם נחמיה מחפוד ז"ל - בהתאמה).

8. ביום 17.1.90 הגישו התובעים תביעה חדשה למפקח שמעוני, הפעם נגד נציגות הבית המשותף ונגד בעלי הדירות בבית המשותף ביניהם טאפירו, בעניין אפשרות גישה לחנייתם (תיק 1/90 – נספח 7 לתצהיר עדות ראשית מטעם מחפוד נחמיה ז"ל). במסגרת ביקור במקום שנערך על ידי



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/91/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המפקח דאז צוין כי "חלוקת החניות על פי התשריט ששימש יסוד לרישום הבית המשותף אינה תואמת את המצב בפועל. שטח חניה ד' הצמודה לדירה מס' 12 הנמצאת לכאורה מתחת לעמודים לא קיימת ובשטח זה חונה מכונית אחת בלבד השייכת לתובעים דירה מס' 7 וזו למעשה חניה מסומנת ג'. למעשה לא ניתן להחנות בשטח המסומן ד' כי רוחב החניה אינו מאפשר זאת עקב קיומו של אחד העמודים בשטח" (פרוטוקול הביקור במקום צורף כנספח 1 לתצהיר עדותו הראשית של אורי גורודיסקי מטעם התובעים). הליך זה הסתיים בסופו של יום בהסכם פשרה שקיבל תוקף של פסק דין במסגרתו הוסכם בין הצדדים, בין היתר, כי "התשריט ששימש יסוד לרישום הבית אינו משקף נאמנה חלק מהחניות שבבית ובמיוחד את הכניסה לחניות ב' ו-ז" ו"כ"י "הסכם זה, כל עוד לא שונה התקנון המוסכם וצו הרישום, ירשם כהערה על דירות של התובעים... וכן על חלקת הרכוש המשותף" (הסכם הפשרה והחלטת המפקח מיום 15.11.90 צורף כנספח 8 לתצהיר עדות ראשית מטעם מחפוד נחמיה ז"ל).

9. חזרה לעניינו. ביום 15.6.14 ניתן על ידי המפקחת פריאנטה צו מניעה זמני בתביעה דנן האוסר על פקדו לחסום את הכניסה לחניה ג' ולהימנע מלפגוע במוט ובשרשרת שהוצבו על ידי התובעים במקום. במסגרת החלטתי מיום 16.5.19 הוריתי כי צו המניעה הזמני יחול על הנתבעים חלף פקדו אשר נמחקו כאמור מכתב התביעה.

10. ביום 13.6.19 עתרו הנתבעים לסילוק התביעה נגדם על הסף מחמת התיישנות, חוסר סמכות עניינית ומעשה בית-דין. בהחלטתי מיום 14.7.19 דחיתי את הטענה לחוסר סמכות עניינית מן הטעם שעילתה של התביעה היא הסגת גבול וזו מצויה בגדר סמכותו של המפקח על רישום מקרקעין לפי סעיף 72 לחוק המקרקעין, התשכ"ט-1969 (להלן – **חוק המקרקעין**). אשר ליתר הטענות הוריתי כי בשל הצורך בבירור עובדתי ומשפטי מעמיק הן ידונו במסגרת ההליך גופו.

11. ביום 1.1.20 נערך דיון הוכחות במסגרתו העידו מטעם התובעים עו"ד גורודיסקי אשר ייצג בעבר את מחפוד בעניין החניות ומר מחפוד נחמיה ז"ל. מטעם הנתבעים העידו עו"ד גאגולה אשר ייצג את פקדו במסגרת עסקת המכר מול הנתבעים, מר פקדו והנתבע מר גטהון אימר. בתום הדיון הוריתי לצדדים לסכם טענותיהם בכתב.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/91/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

12. ביום 2.5.21, בעת כתיבת פסק הדין, הוריתי לצדדים להודיע האם מסכימים הם למינוי מודד מוסמך מטעמי כדי שיבחן את מיקומן המדויק של חניות ג' ו-ד' בשטח הבית המשותף. בהתאם להסכמתם מונה בהחלטתי מיום 4.5.21 שיאון מדידות כמומחה מוסכם מטעם המפקחת על מנת שיתן דעתו לשאלות הבאות:

א. היכן נמצאות בדיוק בשטח הבית המשותף חניות ג' ו-ד' המצוינות בתשריט הבית המשותף.

ב. האם חניה ג' או חניה ד' או שתיהן על פי מיקומן בתשריט ממוקמות בשטח במיקום אשר אינו יכול לשמש כחניה בשל העמודים המצויים בשטח."

13. לאור שכר הטרחה הנדרש ביקשו הצדדים מינויו של מומחה מוסכם אחר תחת שיאון מדידות ובהחלטתי מיום 14.6.21 הוריתי, בהסכמת הצדדים, על מינויו של מר אביגדור מזור כמומחה מוסכם (להלן – המומחה).

14. ביום 11.11.21 הוגשה חוות דעתו של המומחה הכוללת את התשריט הבא:



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/91/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שמם למן שנת 1983 וכי שלל ההליכים המשפטיים שפורטו על ידם מעידים כאלף עדים כי חניה ד' אינה קיימת. לטענתם מצבם הפיסי והמשפטי של החניות מושא התביעה היה ידוע לנתבעים עוד בשלב עסקת המכר מול פקדו. בתוך כך טענו כי אף מוט הברזל והשרשרת שהוצבו על ידם בשטח החניה זמן רב קודם לכן היה בהם כדי ללמד על מגבלות החניה שהוצמדה לדירת הנתבעים. בתמיכה לעמדתם הפנו התובעים לעדותו של עו"ד גאגולה אשר ייצג את פקדו בעסקת המכר מול הנתבעים וכן לעדותו של מר פקדו מהן עלה כי הובהר לנתבעים שהדירה הנמכרת אינה כוללת חניה. לעניין זה טענו התובעים כי הימנעותם של הנתבעים מלהעיד את בא כוחם אשר נכח במעמד עסקת המכר מול פקדו ומצוי בפרטי העניין ראוי שתיזקף לחובתם. נוסף על כך הפנו התובעים לעדותו של הנתבע בחקירתו מיום 1.1.20 לפיה לא בדק את מיקום החניה או וידא התאמת התשריט להסכם המכר. כן הפנו לאמור בהסכם הפרשה שנחתם במסגרת ההליך בפני המפקח שמעוני (תיק 1/90) ולפרוטוקול הביקור שנערך על ידי המפקח מיום 19.4.90 ולפיו כאמור התשריט ששימש יסוד לרישום אינו תואם את מצב הדברים בשטח ולמעשה החניה שסימונה ד' כלל אינה קיימת. עוד הפנו התובעים לעדותו של עו"ד גורודסקי אשר יצג את התובעים בהליכים המשפטיים בעבר והעיד כי היה ברור שהחניה התקנית שייכת לתובעים.

17. עמדת הנתבעים מנגד היא כי דין התביעה נגדם להידחות. בסיכומיהם חזרו הנתבעים על טענת הסף בדבר העדר סמכות עניינית של המפקח לדון בתובענה נוכח מהותו הקניינית של הסכסוך אשר נדחתה בהחלטתי מיום 14.7.19. כן טענו כי דין התביעה להידחות על הסף מחמת התיישנותה וזאת כיון שככל שלתובעים היתה טענה בעניין טעות ברישום הבית המשותף וכי חניה ד' כלל אינה קיימת / אינה תקנית היה עליהם להגיש תביעה בתוך 7 שנים מיום שנוצרה העילה ומשלא עשו זאת במועד התביעה הנוכחית התיישנה. לגופו של עניין טענו הנתבעים כי הפער בין נתוני רישום המקרקעין ובין מצב הדברים בשטח היה ידוע לתובעים מאז 1987 ומעולם לא ננקטו על ידם פעולות כלשהן לתיקון המרשם. אשר להליכים המשפטיים שהתנהלו בעבר בין התובעים ובין טאפירו בקשר עם הזכויות בחניה ג' נטען כי אלה הסתיימו ללא הכרעה ולא ניתן למצוא בהם תמיכה לטענות התביעה. בהקשר זה הכחישו הנתבעים כי ידעו על קיומו של ההליך



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/91/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דנן בשלב עסקת המכר מול פקדו והוסיפו כי תפיסת חזקה במקרקעין אין בה כדי לקבוע זכויות קנייניות של צד כלשהו, לבטח לא כדי לגבור על המרשם.

דיון והכרעה

18. אדרש תחילה לטענות בדבר חוסר סמכות עניינית, התיישנות ומעשה בית-דין.
19. כאמור לעיל ובהחלטתי מיום 14.7.19, המדובר בתביעה בעילה של הסגת גבול במקרקעין. לעניין זה מורה סעיף 72(ב) לחוק המקרקעין שעניינו סמכות המפקח להכריע בסכסוכים כי "**סכסוך בין בעלי דירות בבית משותף בדבר הסגת גבול מצד בעל דירה לגבי דירה אחרת או לגבי הרכוש המשותף, רשאי התובע להביאו, לפי בחירתו, לפני בית משפט מוסמך או לפני המפקח.**"
20. כעולה מהוראת סעיף 72 הנ"ל המבחן הרלוונטי לצורך בירור סמכותו של המפקח איננו מבחן הסעד כי אם מבחן מהותי המבוסס על עילת התביעה. וראו לעניין זה ברע"א 6394/15 **נציגות הבית המשותף קניון לב כרמיאל נ' חנית ניהול קניון כרמיאל בע"מ** (נבו, 17.3.16) כדלקמן: "**לפי סעיף 72 לחוק המקרקעין, שניים הם התנאים להפעלת סמכותו של המפקח: בשלב הראשון, על המפקח לבחון האם בסמכותו להכריע בסכסוך בשים לב לזהות הצדדים שבפניו. בשלב השני, עליו לבחון את מהותו של הסכסוך, היינו האם מדובר בעילת תביעה המנויה בסעיף 72 לחוק המקרקעין.**"
21. אף אם בהכרעה בתובענה דנן כרוכה הכרעה בשאלת זכויותיהם הקנייניות של הצדדים במקרקעין מושא המחלוקת, הרי שעילת התביעה היא הסגת גבול וככזו מצויה היא בגדר סמכויותיי. ככל שיימצא כי יש להכריע בשאלת הזכויות הקנייניות יעשה הדבר בגררא (סעיף 76 לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984; ע"א 10112/03 **גיטה פת נ' דן קטלן-אסן** (פסקה 23, 04.10.2009).
22. אשר לטענת ההתיישנות הלכה היא כי הסגת גבול היא עילה מתמשכת (סעיף 89 לפקודת הנזיקין) אשר במובן זה לא חלה לגביה התיישנות כל אימת שהמצב הפוגעני נמשך (ע"א 9413/03 **אלנקווה נ' הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה ירושלים** (פורסם בנבו, 22.6.08). (המפקח על המקרקעין



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/91/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

פתח תקוה) 634/19 **חבאני גדעון נ' קומימי בנימין**, בפסקה 43 והאסמכתאות שם (נבו 13.12.2021) לפיכך דין טענת ההתיישנות להידחות.

23. הנתבעים העלו בתחילה טענת מעשה בית דין אך טענה זו נזנחה על ידם במסגרת הסיכומים ולפיכך איני נדרשת לדון בה (ע"א 1134/11 ר.מ. **שביט מבנים חברה לבנין השקעות ופיתוח בע"מ נ' פקיד שומה באר שבע**, פסקה 29 (12.5.2013)).

24. ומכאן לטענות לגופם של דברים.

25. סעיף 125 לחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 (להלן: "**חוק המקרקעין**"), קובע כדלקמן:

"(א) רישום בפנקסים לגבי מקרקעין מוסדרים יהווה ראיה חותכת לתכנון, אולם אין בכך כדי לגרוע מהוראות סעיפים 93 עד 97 לפקודת הסדר זכויות במקרקעין [נוסח חדש], תשכ"ט-1969.
(ב) רישום בפנקסים לגבי מקרקעין לא מוסדרים יהווה ראיה לכאורה לתוכנו."

26. עם רישום הבית המשותף הוצמדה הן לדירת התובעים והן לדירת הנתבעים (שהיתה בבעלות אחרים בעת הזו) חניה זהה בגודלה (2.5 מ"ר רוחב ו12.5 מ"ר שטח). אמנם מן החומר המונח בפניי עולה כי התשריט והרישום אכן אינם תואמים למצב בשטח ובפועל עמודי התמך של הבניין פוגעים בשטחים דלעיל – יחד עם זאת הרישום מעלה כי לשני הצדדים זכות שווה במהותה.

27. התובעים ניסו לטעון לכל אורך הדרך כי חניה ד' אינה תקנית ו/או אינה קיימת ורק חניה ג' אכן קיימת בשטח בהתאם למידותיה בנסח ולפיכך דרשו סילוק ידם של הנתבעים משטח זה. התובעים תלו יהבם בהליכים הקודמים שהתנהלו בבית המשותף וכן בעדותו של עו"ד גורודסקי. לא מצאתי כי בטענות אלה יש כדי לבסס לתובעים זכות בלעדית לחניה זו שנטלו לידיהם.

28. לא מצאתי כי יש לקבל את טענות התובעים להחלת השתק פלוגתא בנוגע להסכמות שהתגבשו לטענתם במסגרת ההליך בפני המפקח שמעוני בתיק 28/87 ובהמרצת הפתיחה שהוגשה על ידי טאפירו.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות

מס' תיק: 3/91/2014

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

29. בפסק הדין בעניין [ע"א 1041/97 סררו נ' נעלי תומרס בע"מ](#), פ"ד נד(1) 642, 650 (2000) (להלן- **"הלכת סררו"**), עמד בית המשפט העליון על ארבעת התנאים אשר בהתקיים יחול השתק פלוגתא – והם: **"ראשית, הפלוגתא העולה בכל אחת מההתדיינות הינה אותה פלוגתא, על רכיביה העובדתיים והמשפטיים; שנית, התקיים דיון בין הצדדים באותה פלוגתא במסגרת ההתדיינות הראשונה, ולצד שנגדו מועלית טענת השתק בהתדיינות השנייה היה יומו בבית המשפט ביחס לאותה פלוגתא; שלישית, ההתדיינות הסתיימה בהכרעה מפורשת או מכללא של בית המשפט באותה פלוגתא - בקביעת ממצא פוזיטיבי, להבדיל מממצא הנובע מהעדר הוכחה; ורביעית, ההכרעה בהתדיינות הראשונה היתה חיונית לצורך פסק הדין שניתן במסגרתה."**

30. יצוין כי כלל השתק הפלוגתא יכול שיחסום גם מי שלא היה בעל דין ישיר בהליך הראשון ובתנאי שקיימת בינו לבין בעל הדין בהליך הראשון **"קרבה משפטית"** כזו ממנה ניתן להסיק כי האינטרס של אותו בעל-דין בא לביטוי בפסק הדין הראשון [\[רע"א 10353/05 צרפתי צבי בע"מ נ' עירית מודיעין \(נבו 17.8.06\)\]](#); מ' בן-יאיר **"הרחבת תחולתו של מעשה בית דין על מי שלא היה צד להליך"** ספר יצחק כהן (בעריכת מ' אלון, תשמ"ט), 302-310].

31. אלא שבענייננו לא מתקיימים מלוא רכיבי התנאים לשם קיומו של השתק פלוגתא. כמפורט לעיל, ההליך שהתנהל בפני המפקח שמעוני (28/87) הותלה עד להכרעת בית המשפט המחוזי בהמרצת הפתיחה שהוגשה על ידי טאפירו (ה"פ 1175/87) תוך שהוסכם כי עד אז יפעלו הצדדים בהתאם להצהרותיהם בדיון מיום 26.11.87. ואולם עיון בפרוטוקול הדיון מאותו יום מעלה כי המדובר היה בהסכמה שניתנה עד למתן החלטה בבית המשפט המחוזי, קרי החלטת ביניים בלבד, ולפיכך אין היא מהווה הסכמה מחייבת עד לעת הזו כשיטתם של התובעים, וכך צוין **"(... הנתבעים מתחייבים לאפשר חניה כאמור לעיל, וזאת מבלי לפגוע בזכות לטעון טענותיהם לגבי תיקון הצו."** בנוסף ההליך שנפתח בבית המשפט המחוזי נמחק ללא כל הכרעה מהותית באשר לחניות מושא המחלוקת דנן ואף לא הוצגה בפני כל החלטה סופית בתיק המפקח 28/87 לפיכך לא מצאתי כי הליכים אלה הם בעלי נפקות להליך בפניי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/91/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

32. כך גם אין בידי לקבל את טענות התובעים בכל הנוגע להסכם הפשרה לו ניתן תוקף של פסק דין במסגרת ההליך בפני המפקח שמעוניי בתיק 1/90. למקרא הסכם הפשרה עולה כי עניינו בחניות ב' ו-ז' ובדרכי הגישה אליהן וכי לא ניתן לגזור מסקנה כלשהי מהסכם זה לעניין חניות ג' ו-ד' בהן עסקינן. אף האמור בהסכם הפשרה בדבר אי התאמת התשריט ששימש יסוד לרישום למצב הדברים בשטח לגבי חלק מהחניות אין בכוחו להטות את הכף לטובת מי מהצדדים בענייננו.

33. המפתח להכרעה בהליך זה נעוץ בתשריט שהוכן על ידי המודד המוסכם שמונה על ידי תשריט זה ממקם הן את חניה ג' והן את חניה ד' ברחבי הבית המשותף. שתי החניות, כך על פי התשריט, נפגעות מעמודי התמך של הבית המשותף המפחיתים משטחן. אמנם חניה ד' נפגעת בצורה משמעותית יותר שכן אחד מעמודי התמך מצוי בתוכה. יחד עם זאת גם שטח חניה ג' קטן מזה שיוחס לה במרשם שכן בצידה מצויים שני עמודי תמך.

34. נמצא אם כן כי מצב הדברים בשטח, לגבי שתי החניות, אינו עולה בקנה אחד עם תשריט הבית המשותף. לאור האמור אני מורה כי כל צד יוכל להשתמש רק בחלק המסומן כשייך לו בתשריט המודד מטעמי, קרי התובעים יוכלו להשתמש בשטח הצהוב והנתבעים יוכלו להשתמש בשטח החום. תוצאה זו לטעמי לא תאפשר חניה של רכב מטעם מי מהצדדים שכן היא מותירה לתובעים רוחב של 2.15 מ"ר ולנתבעים רוחב של 2.17 מ"ר עם עמוד תמך פנימי. ספק רב אם מי מהצדדים, גם אם ייצמדו לקיר, יוכלו להחנות כך את רכביהם. תוצאה זו אליה הגעתי ודאי שאינה רצויה וטוב יעשו הצדדים לו ישכילו להגיע להסכמות ברוח ההצעות אשר עלו במעמד הדיונים (דוגמת חלוקת השימוש בחניות לפי מועדים וכיו"ב).

35. למותר לציין כי אין בתוצאה אליה הגעתי כדי לחסום את דרכם של הצדדים לפנות לערכאה המתאימה לתיקון צו הבית המשותף.

36. לאור התוצאה אליה הגעתי אני מורה כי כל צד יישא בהוצאותיו. צו המניעה הזמני שניתן – בטל.

ניתן היום, ג' אייר תשפ"ב, 4.5.2022, בהעדר הצדדים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
רחובות**

מס' תיק: 3/91/2014

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

ציפי קוינט-שילוני

מפקחת על רישום מקרקעין